

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1840/2531	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	นายสมศักดิ์ ดาราฉาย	จำเลย
	นายสมศักดิ์ ดาราฉาย จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันขอใช้เงินสดจำนวน 50,000 บาท ซึ่งได้วางไว้ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 2467/2530 ของศาลอาญาเป็นหลักประกัน

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 จำคุก 2 ปี ฯลฯ

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (สำนวนธุรการ อันดับ 17)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์ศาลชั้นต้นตีราคาประกัน 50,000 บาท (สำนวนธุรการ อันดับ 5แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลฎีกาสั่งยกคำร้องของจำเลยที่อุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกา คดีถึงที่สุดแล้ว จึงให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ศาลฎีกาสั่งยกคำร้องของจำเลยที่อุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกา คดีถึงที่สุดแล้ว จึงให้ยกคำร้อง

(มงคล เปาอินทร์-สหัส สิงหวิริยะ-ถาวร ตันตราภรณ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>